

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

1179/25/פ

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – איסור תמיכה בטרור), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 18א 1. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 18 יבוא:

"פסול עובדים 18א. (א) תוקם מועצה למניעת תמיכה בטרור אשר מטעמי תמיכה מספר חברה לא יפחת מ-5; השר ימנה את חברי המועצה ובהם חבר הפעיל בשדה החינוך, נציג משטרת ישראל, נציג שירות הביטחון הכללי, עובד משרד החינוך ונציג מרכז השלטון המקומי.

(ב) תקופת כהונתה של המועצה למניעת תמיכה בטרור תהיה ארבע שנים, ואולם רשאי השר, בנסיבות מיוחדות, להאריך את תקופת כהונתה בשנה נוספת.

(ג) המועצה למניעת תמיכה בטרור רשאית לפסול את מינויו או המשך העסקתו של איש צוות במוסד חינוך, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים אחד מאלה:

(1) איש הצוות הביע תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

(2) איש הצוות הביע תמיכה במעשה טרור או בארגון טרור.

(3) איש הצוות משתייך לארגון טרור.

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

(ד) החליטה הוועדה לפסול איש צוות כאמור, ייכנסו פיטוריו לתוקף תוך שלושים ימים.

(ה) בסעיף זה –

"איש צוות" – מנהל, מפקח או מורה;

"ארגון טרור" – ארגון טרור או התאחדות בלתי מותרת שהוכרזו ככאלה לפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016²;

"מוסד חינוך" – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949³.

תיקון סעיף 19 2. בסעיף 19 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא:

"(ב) מורה, וכן עובד אחר במוסד חינוך, לא ינהל תעמולה לתמיכה במעשה טרור או בארגון טרור בקרב תלמידים של מוסד חינוך."

דברי הסבר

בשנים האחרונות גברו מקרים בהם מורים המועסקים בבתי ספר שבמימון משרד החינוך הביעו תמיכה במעשי טרור או בארגוני טרור הפועלים נגד קיומו של העם היהודי. כך לדוגמא, בתאריך 21.11.21 ביצע מחבל נאלח פיגוע בו נרצח אליהו דוד קיי הי"ד, ואותו מחבל הועסק כמורה בבית ספר שבתמיכת משרד החינוך, אף שהיה ידוע למשטרת ישראל כי מדובר באיש חמאס.

חוק החינוך הממלכתי קובע את הנורמות הבסיסיות של מערכת החינוך בישראל. משאלו הם פני הדברים, נדרשת אמירה ברורה נגד תמיכה במעשי טרור או בארגוני טרור מצד מורים, מפקחים ועובדי משרד החינוך.

לאור זאת מוצע, כי תוקם וועדה שבסמכותה לפטר אנשי צוות שמעורבים בתמיכה בטרור או משויכים לארגון טרור, ונקבע איסור בדבר תמיכה והשתייכות לארגון טרור והפצת תעמולת טרור בבית הספר.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתמר בן גביר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2892/24).

הצעת החוק זהה לפ/2892/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

³ ס"ח התש"ט, עמ' 287.